

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5404/2539

นาง ละมัย เราะห์หมัด
นาย ประสงค์ รนะนันท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 8, มาตรา 37

สัญญาเช่านาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่15ครบกำหนดวัน

ที่13กรกฎาคม2534จำเลยที่15ผู้ให้เช่ามีหนังสือบอกเลิกการเช่ามาถึงโจทก์ผู้เช่า
โจทก์ได้รับหนังสือวันที่4มิถุนายน2533แต่การประชุมของคชก.จังหวัดปทุมธานีเมื่อ
วันที่18มีนาคม2534เพิ่งได้มีการกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเริ่มต้น
ฤดูการทำนาแห่งท้องดินของจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ได้รับ
หนังสือบอกเลิกการเช่าแล้วดังนั้นขณะที่จำเลยที่15มีหนังสือบอกเลิกการเช่าถึงเวลา
โจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกการเช่าจึงยังไม่มีวันเริ่มต้นฤดูการทำนาแห่งท้องดินที่จะ
ใช้สำหรับนับระยะเวลาในการบอกเลิกการเช่าการที่จำเลยที่15ทำหนังสือบอกเลิกการ
เช่าซึ่งโจทก์ได้รับในช่วงต้นฤดูการทำนาก่อนสิ้นระยะเวลาการเช่าเกินกว่าหนึ่งปี
จึงชอบด้วยกฎหมายโจทก์จะนำวันเริ่มต้นฤดูการทำนาแห่งท้องดินที่กำหนดขึ้นภาย
หลังมาลบล้างผลแห่งการบอกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วให้เสีย
ไปหาได้ไม่ ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524มาตรา37มิได้
กำหนดให้ผู้เช่าต้องบอกรายละเอียดตามมาตรา37(1)(4)ไว้ในหนังสือบอกเลิกการเช่า
หากแต่เหตุผลดังกล่าวต้องแสดงต่อคชก.ตำบลเมื่อได้ส่งหนังสือบอกเลิกการเช่ากับผู้
เช่าแล้วและปรากฏว่าแม้จำเลยที่15มิได้บอกเหตุผลตามที่ระบุไว้ใน(1)-(4)ของ
มาตรา37ไว้ในเอกสารหมายจ.6ก็ตามแต่จำเลยที่15ก็ได้มีหนังสือถึงประธาน

คชก.ตำบลลำลูกกาและสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่านาให้ทราบแล้วซึ่งเมื่อ
คชก.ตำบลลำลูกกาทราบได้มีการประชุมของคชก.ตำบลลำลูกกาเมื่อวันที่
ที่22สิงหาคม2533โดยได้มีมติให้โจทก์อยู่ในที่เช่าได้ต่อไปจำเลยที่15จึงได้อุทธรณ์คำ
วินิจฉัยของคชก.ตำบลลำลูกกาต่อทางคชก.จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่
ที่19กันยายน2533โดยได้ชี้แจงในอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลลำลูกกาและ
นำสืบด้วยว่าจะใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามความ
เหมาะสมจึงพึงได้ว่าการบอกเลิกการเช่าของจำเลยที่15ชอบด้วยมาตรา37แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและเป็น
ประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดปทุมธานี
(คชก.จังหวัดปทุมธานี) โดยตำแหน่งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 เข้าร่วมประชุม
คชก.จังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 4/2534 โจทก์ได้เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 844 ตำบล
ลำลูกกาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากจำเลยที่ 15 เพื่อทำนาทำสัญญาเช่าครั้ง
สุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2528 มีกำหนด5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม
2528 เมื่อต้นเดือนสิงหาคม2533 โจทก์ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจำตำบลลำลูกกา (คชก.ตำบลลำลูกกา)ว่า จำเลยที่ 15 มีหนังสือ
บอกเลิกการเช่านาต่อโจทก์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2533 แต่โจทก์ไม่เคยได้รับ
หนังสือดังกล่าว คชก.ตำบลลำลูกกา พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้โจทก์เช่าต่อไปอีก 6
ปี นับแต่วันที่ 13กรกฎาคม 2533 จำเลยที่ 15 อุทธรณ์ต่อ คชก.จังหวัดปทุมธานี
คชก.จังหวัดปทุมธานีมีคำวินิจฉัยกลับคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลลำลูกกา โดยอ้าง
เหตุผลว่า จำเลยที่ 15 ได้บอกเลิกการเช่านาถูกต้องตามมาตรา 37(2) แห่งพระราช
บัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วย

กฎหมายเพราะจำเลยที่ 15 บอกเลิกการเช่านาไม่ครบ 1 ปี และมีได้แจ้งเหตุผลในการบอกเลิกการเช่า ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 14 ในฐานะ คชก.จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2534 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2534 ระเบียบวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเช่านาพิพาทเสีย ให้โจทก์เป็นผู้เช่านาโฉนดเลขที่ 844 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากจำเลยที่ 15 มีกำหนด 6 ปี นับแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2533

ในระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 7 ที่ 10 และที่ 13 ออกจากสารบบความ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 15 ให้การทำนอง เดียวกันว่า ในการประชุมครั้งที่ 4/2534 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2534 คชก.จังหวัด ปทุมธานีมีคำวินิจฉัยกลับคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลลำลูกกาที่วินิจฉัยให้โจทก์เช่านา พิพาทของจำเลยที่ 15 ต่อไปได้อีก 6 ปี นับแต่วันครบกำหนดการเช่าเนื่องจากพระ ราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 26 บัญญัติว่า การเช่าที่ นาให้มีกำหนดอายุเวลา 6 ปีการเช่ารายใดที่ทำไว้โดยไม่มีกำหนดเวลาหรือมีแต่ต่ำกว่า 6 ปี ให้ถือว่าการเช่ารายนั้นมีกำหนดเวลา 6 ปี ดังนี้ สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำนา ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 15 ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2528 ซึ่งมีระยะเวลาการ เช่าต่ำกว่า 6 ปี จึงต้องขยายเวลาออกไปจากเดิมอีก 1 ปี จึงครบกำหนดระยะเวลา การเช่าในวันที่ 13 กรกฎาคม 2534 จำเลยที่ 15 ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่านา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2533 โจทก์ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2533 จึง บอกเลิกล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่านาครบกำหนด และก่อนวันเริ่มต้นฤดูทำนาปีสุดท้าย ซึ่ง คชก.จังหวัดปทุมธานีกำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ไม่น้อยกว่า 1 ปี และจำเลยที่ 15 ได้ส่งสำเนาการบอกเลิกการเช่าที่ดินพิพาทพร้อมทั้งแสดงเหตุ แห่งการบอกเลิกการเช่าเนื่องจากจำเลยที่ 15 มีความประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ทำสวน) เป็นการบอกเลิกการเช่านาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า สัญญาเช่านาระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ 15 ครบกำหนดวันที่ 13 กรกฎาคม 2534 จำเลยที่ 15 ผู้ให้เช่ามีหนังสือบอก
เลิกการเช่ามาถึงโจทก์ผู้เช่า โจทก์ได้รับหนังสือวันที่ 4 มิถุนายน 2533 ปัญหาต้อง
วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 5 บอกเลิกการเช่านาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในปัญหานี้ตามพ
ระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 37 บัญญัติเงื่อนไขวิธี
การบอกเลิกสัญญาไว้ว่าให้ผู้เช่าบอกเลิกการเช่าเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้นิยามความหมายคำ
ว่า ปีไว้ว่า ระยะเวลาสิบสองเดือนโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นฤดูกาลประกอบ
เกษตรกรรมแห่งท้องดิน ที่โจทก์อ้างว่าคชก.จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดให้วันที่ 1
มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องดินที่จำเลยที่
15 จะบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ปรากฏตามบันทึกการประชุมของคชก.จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2532 การบอกเลิกการเช่าของจำเลยที่ 15 จึงไม่ชอบนั้น เห็น
ว่า ตามบันทึกการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือกันในที่ประชุม คชก.จังหวัดปทุมธานี
โดยมีการพิจารณาเป็นรายกรณีเฉพาะเรื่อง มิใช่เป็นการกำหนดหรือประกาศของ
คชก.จังหวัดปทุมธานีเพื่อกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นฤดูกาลทำนาแห่งท้องดินตาม

อำนาจหน้าที่ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 8(5) แต่การประชุมของคชก.จังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2534 ตามเอกสารหมายเลข จ.12 เพิ่งได้มีการกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นฤดูทำนาแห่งท้องดินของจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกการเช่าแล้ว ดังนั้น ขณะที่จำเลยที่ 15 มีหนังสือบอกเลิกการเช่าถึงเวลาโจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกการเช่าจึงยังไม่มีวันเริ่มต้นฤดูการทำนาแห่งท้องดินที่จะใช้สำหรับนับระยะเวลาในการบอกเลิกการเช่าการที่จำเลยที่ 15 ทำหนังสือบอกเลิกการเช่าว่าซึ่งโจทก์ได้รับในช่วงต้นฤดูการทำนา ก่อนสิ้นระยะเวลาการเช่าเกินกว่าหนึ่งปีจึงชอบด้วยกฎหมายโจทก์จะนำวันเริ่มต้นฤดูการทำนาแห่งท้องดินที่กำหนดขึ้นมาภายหลังมาลบล้างผลแห่งการบอกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วให้เสียไปหาได้ไม่ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 15 มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 37 กล่าวคือ จำเลยที่ 15 มิได้บอกรายละเอียดว่าจะนำที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างไร และกำหนดไว้ในหนังสือบอกเลิกการเช่าตามเอกสารหมายเลข จ.6 นั้น เห็นว่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มิได้กำหนดให้ผู้เช่าต้องบอกรายละเอียดตามมาตรา 37(1)-(4) ไว้ในหนังสือบอกกล่าวหากแต่เหตุผลดังกล่าวต้องแสดงต่อ คชก.ตำบล เมื่อได้ส่งหนังสือบอกเลิกการเช่ากับผู้เช่าแล้ว และปรากฏจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่าแม้จำเลยที่ 15 มิได้บอกเหตุผลตามที่ระบุไว้ใน (1)-(4) ของมาตรา 37 ไว้ในเอกสารหมายเลข จ.6 ก็ตามแต่จำเลยที่ 15 มิได้มีหนังสือถึงประธานคชก.ตำบลลำลูกกาและสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่ามาให้ทราบแล้วซึ่งเมื่อ คชก.ตำบลลำลูกกาทราบได้มีการประชุมของคชก.ตำบลลำลูกกา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2533 โดยได้มีมติให้โจทก์อยู่ในที่เช่าได้ต่อไป จำเลยที่ 15 จึงได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลลำลูกกา ต่อทางคชก.จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2533 ตามเอกสารหมายเลข จ.9 โดยได้ชี้แจงในอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลลำลูกกาและนำสืบด้วยว่าจะใช้ที่ดินแปลง

ดังกล่าวเพื่อประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสมจึงฟังได้ว่าการบอก
เลิกการเช่าของจำเลยที่ 15 ชอบด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2524 มาตรา 37 แล้ว

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุทธิ นิชโรจน์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>